(ג) עבודת שירות תהיה בפיקוחו של מפקח שהממונה מינה לכך (להלן – מפקח) והמפקח רשאי להיעזר באחרים לצורך זה.

(ד) הממונה רשאי להעביר עובד שירות למקום עבודה אחר, מטעמים שבעבודת השירות ובהתאם לכללים שיקבע שר המשטרה בתקנות.

התנאים בעבודת משק

51ד. (א) עובד שירות בעבודת משק ייחשב עובדו של המעביד במקום העבודה שבו הוא מועסק (להלן – המעביד) ויחולו עליו תנאי העבודה החלים באותו מקום עבודה, בתנאים ובתיאומים ששר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ב) המעביד יעביר את שכר העבודה של עובד השירות לשירות בתי הסוהר; נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת שירות התעסוקה, להורות למעביד כי שכר העבודה יועבר לשירות התעסוקה; העברת שכר העבודה תהיה בדרך שתיקבע בתקנות.

(ג) שירות בתי הסוהר או שירות התעסוקה, לפי הענין, ישלם את שכר העבודה לעובד השירות בניכויים המפורטים בסעיף קטן (ד), הכל כפי שייקבע בתקנות, ובלבד ששכר העבודה שיוותר בידי עובד השירות בכל חודש לא יפחת מחשעים אחוזים משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987[2].

(ד) ואלה הניכויים:

(1) הוצאות הכרוכות בארגון עבודת השירות ובפיקוח על עובדי השירות, ובלבד שהניכוי לא יעלה על עשרה אחוזים משכרו של עובד השירות;

(2) פיצויים או הוצאות שחייב בהם עובד השירות לפי סימן ו';

(3) קנס שהוטל על עובד השירות לפי סימן ד'.

התנאים בעבודה ציבורית

51ה. עובד שירות בעבודה ציבורית לא יקבל שכר ולא ייחשב כעובדו של מי שבשבילו או באמצעותו הוא מבצע את השירות, למעט לענין דיני העונשין, דיני הבטיחות בעבודה ואחריות בנזיקין כלפי אותו עובד שירות.

משך עבודת שירות

51ו. מספר הימים בעבודת שירות יהיה כמספר ימי המאסר בתקופת המאסר שגזר בית המשפט על הנידון או כמספר ימי מאסר בתקופת המאסר שלגביה קבע בית המשפט כי תהיה בעבודת שירות, לפי הענין, בהפחתת ימי המנוחה של הנידון וימי שבתון על פי חוק.

הפסקה בעבודת שירות

51ז. (א) נסתיימה העבודה במקום עבודת השירות, יעביר הממונה את עובד השירות ללא שיהוי לעבודת שירות במקום עבודה אחר.

(ב) עובד השירות יודיע לממונה, ללא שיהוי, על כל הפסקה בעבודה או העדרות ממנה; ההודעה תהיה בדרך שתיקבע בתקנות.

(ג) עובד שירות לא יעדר מעבודתו אלא באישור הממונה או מפקח; האישור יהיה לפי כללים שיקבע שר המשטרה בתקנות.

(ד) ימי הפסקת עבודת שירות וימי העדרותו של עובד שירות לפי סעיף זה, לא יבואו במנין ימי עבודת השירות.

---

[2] ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

(2) החליט בית המשפט לגזור בשל העבירה האחרת עונש שאיננו עונש מאסר – רשאי הוא לקבוע שעבודת השירות תופסק ושעובד השירות ישא את יתרת עונשו בבית הסוהר מהיום שיקבע בית המשפט.

(ב) על החלטת בית משפט לפי סעיף קטן (א)(2) ניתן לערער תוך שבעה ימים מיום שנמסרה ההחלטה למערער; בית המשפט ידון בערעור בשופט אחד והחלטתו תהיה סופית.

ממונה על עבודת שירות

51יא. (א) שר המשטרה ימנה קצין שירות בתי הסוהר לממונה על עבודת שירות.

(ב) הממונה יפעל בתיאום עם שירות התעסוקה לארגון עבודת השירות, למציאת מקומות לעבודת שירות, להצבתם של נידונים לעבודה בהם, למינוי מפקחים מקרב עובדי המדינה ולפיקוח על עבודת שירות.

תקנות

51יב. (א) שר המשטרה רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה.

(ב) תקנות שיתקין שר המשטרה לפי סימן זה יהיו בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת."

תיקון חוק הביטוח הלאומי

2. בסעיף 198ה לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח–1968[4], בהגדרת "מתנדב", במקום פסקה (3א) יבוא:

"(3א) מי שעושה עבודה ציבורית או שירות לציבור לפי סימנים ב' 1 או ד' 1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז–1977;".

תיקון חוק הבטחת הכנסה

3. בסעיף 2(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980[5], אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) הוא עובד שירות בעבודה ציבורית לפי סימן ב' 1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז–1977."

תיקון חוק הגנת השכר

4. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[6] –

(1) בסעיף 1, בהגדרת "היום הקובע", בסופה יבוא "ולגבי עובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב' 1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז–1977 – היום העשרים ואחד שלאחר המועד האמור";

(2) האמור בסעיף 6 יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) שכר עבודה לעובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב' 1 לפרק ו' של חוק העונשין, התשל"ז–1977, ישולם באמצעות שירות בתי הסוהר או באמצעות שירות התעסוקה.";

(3) בסעיף 8(ו), אחרי "לשכת העבודה" יבוא "שירות בתי הסוהר";

(4) בסעיף 28, בסופו יבוא:

---

[4] ס"ח התשכ"ח, עמ' 108.
[5] ס"ח התשמ"א, עמ' 30.
[6] ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשמ"ה, עמ' 210.